

1509788-90.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... procedente.

A materialidade do roubo foi comprovada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 12/13. A autoria é certa.

Na fase Policial (fls. 5), o réu afirmou que não praticou nenhum roubo. Não estava na cabine do caminhão e não sabe o motivo dos policiais militares estarem inventando isso contra sua pessoa. Não teve nenhum contato com a vítima. Afirmou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509788-90.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509788-90.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2110905/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 24504442 - 33º D.P.

PIRITUBA, 2110905 - 33º D.P. PIRITUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos, etc.

FERNANDO FERREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos (fls. 5), foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal pois no dia 25 de abril de 2022, por volta das 07h10min, na Avenida Alexandre Collares, nº. 100, bairro Jaguará, neste município e comarca da Capital, subtraiu para si, em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade, o caminhão e a carreta, placas QJSJ-1C15 /QGR-6C44, avaliados em R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) e o aparelho celular One Plus 6, avaliado em R\$1.300,00 (mil e trezentos reais), pertencentes a Eduardo Ferreira dos Santos, conforme boletim de ocorrência de fls. 06/09 e auto de exibição e apreensão de fls.

14.

Conforme apurado, no dia dos fatos, o réu e o comparsa não identificado, munidos de arma de fogo, atraíram a vítima de forma ardilosa, porém não especificada, até o local, com o objetivo de subtraírem seu veículo e demais bens.

A vítima dirigiu-se ao endereço dos fatos, na condução do caminhão e carreta, de placas QSJ-1C15 e QGR-6C44, acreditando que iria efetuar um carregamento de mercadorias. Ao chegar, Fernando abordou a vítima, anunciou o assalto, apontando-lhe a arma de fogo e adentrou ao caminhão. Ato contínuo, o réu subtraiu o aparelho celular do ofendido e ordenou que ele dirigisse o veículo. A todo tempo, o comparsa do réu permaneceu dando cobertura à subtração, na condução do automóvel Fiat/Palio, placas FGM- 9H44, produto de furto anterior, ostentando placas EXZ-6167 (fato a ser apurado em autos próprios).

Durante o trajeto, um outro caminhoneiro passou pelo veículo ocupado pelo ofendido e pelo réu, constatou a ocorrência do roubo e acionou a polícia militar, repassando os dados do caminhão. Fernando assumiu a direção do caminhão e a vítima permaneceu no banco do passageiro. No entanto, após alguns minutos, policiais militares acionados pela testemunha aproximaram-se do veículo. O réu, então, saiu do caminhão e tentou entrar no Fiat/Palio, conduzido por seu comparsa. Como a porta estava trancada, Fernando fugiu a pé, mas logo foi alcançado e abordado pelos policiais. Durante a abordagem, foram localizados em seu poder a arma de fogo, marca Rossi, calibre .38, municiada com 5 cartuchos íntegros e com numeração suprimida, bem como o aparelho celular subtraído da vítima, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e 14.

Preso em flagrante, na Delegacia de Polícia, o réu negou os crimes (fls. 05). A vítima foi acionada, compareceu no Distrito Policial e reconheceu-o pessoalmente como autor dos fatos (fls. 25).

Recebida a denúncia (fls. 63/67), o réu foi citado e a Defensoria apresentou resposta à acusação, designando-se a audiência de instrução e julgamento na qual foram ouvidas a vítima e testemunhas e foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia, observando-se a reincidência específica do acusado; as causas de aumento do concurso de agentes e restrição de liberdade, com aumento acima do mínimo previsto; e, de forma sequencial, a causa de aumento do uso de arma de fogo; além do disposto no § 2º-B, do art. 157, do Código Penal (arma de numeração suprimida) e a fixação do regime inicial fechado.

A Defensoria Pública pediu a desclassificação da conduta para roubo tentando; o afastamento da majorante de restrição da liberdade da vítima; fixação de pena mínima; aplicação da atenuante da confissão e sua compensação com a agravante da reincidência; aplicação de apenas uma das frações majorantes, nos moldes do artigo 68 do Código Penal e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do roubo foi comprovada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 12/13. A autoria é certa.

Na fase Policial (fls. 5), o réu afirmou que não praticou nenhum roubo. Não estava na cabine do caminhão e não sabe o motivo dos policiais militares estarem inventando isso contra sua pessoa. Não teve nenhum contato com a vítima. Afirmou que estava portando arma de fogo com numeração suprimida, sabendo deste fato.

Judicialmente, o acusado confessou o roubo. Disse que uma pessoa o chamou para recepcionar o motorista e o levar até certo ponto. Anunciou o assalto, estava com arma. Não tinha mais ninguém o ajudando. O motorista disse que estava passando mal e parou o caminhão. Ficou com ele cerca de 500 metros, até o motorista passar mal. O motorista parou o caminhão. O acusado afirmou ainda que não sabe dirigir. Fugiu do caminhão e os policiais o alcançaram, estava a cerca de 20 metros do caminhão. Estava com o celular da vítima, que pegou somente para que o ofendido não chamasse ajuda. A arma estava com o acusado ao ser preso. Os fatos duraram cerca de cinco minutos. Não conhecia a vítima e nem os policiais anteriormente. Já cumpriu as suas penas anteriores. Não falou com ninguém ao telefone. Sua ideia era roubar o

caminhão, Uma pessoa o convidou para participar deste crime. Não viu carro escoltando o caminhão. Não era sua ideia roubar o celular, só pegou para a vítima não avisar ninguém. Andou no máximo 500 metros. Tem um filho de dois anos que mora com a mãe.

A vítima Eduardo Ferreira dos Santos reconheceu corretamente o réu em audiência como número 1, dentre os três homens colocados para reconhecimento pelo CDP. Disse que uma pessoa fez ligações para que ele fizesse a entrega, mas, entrou uma pessoa no caminhão e anunciou o assalto. O ofendido foi dirigindo e chorando e parou o carro na avenida. Havia trânsito e o réu disse que iria dirigir, e falou no telefone com outros homens. Tinha um carro pequeno os escoltando. O réu não conseguia dirigir. Parou um carro ao lado da vítima e perguntou se ele estava perdido. Uma viatura da polícia foi avisada por essa pessoa, e dois policiais foram até lá. O réu abriu a porta e correu, mas, foi preso. O telefone do ofendido foi levado. Ficou em poder do réu por cerca de dez minutos. Viu a arma de fogo, o réu o ameaçou de morte. Recuperou o aparelho celular na delegacia. O réu não entrou no carro que dava escolta a ele, foi preso antes disso. O celular estava com o acusado. O carro foi abandonado pelos comparsas. Era o motorista, a carreta vale um milhão de reais, não era de propriedade da vítima. O réu não sabia dirigir, nem saiu do lugar. Na delegacia, havia três pessoas colocadas atrás de um vidro, por onde fez o reconhecimento e apontou o réu. Foi de avião até São José do Rio Preto, pegou o caminhão lá, ia carregá-lo em São Paulo e levar a carga para Mato Grosso.

O Policial Militar Abner Fernandes Cavalcante da Silva reconheceu o réu em audiência e não o conhecia anteriormente. Na Alexandre Colares, um caminhoneiro avisou que tinha um roubo de uma carreta vermelha. Foi a pé até lá e sua parceira foi de viatura. Viu o réu desembarcando da carreta e tentando entrar em um Palio cinza. O réu atravessou a rua e foi abordado pelo policial. O réu tinha uma bolsa a tiracolo, onde encontrou uma arma de fogo. Levou-o até a viatura. O réu disse que estava com um parceiro em um carro que usavam para cometer roubos e tinham feito o roubo do caminhão. Sua parceira policial foi atrás do segundo indivíduo que estava com ele, segundo relatos de pessoas na rua. A vítima saiu do local do crime e depois a viu na delegacia, ela disse que reconheceu o acusado sem dúvidas. A vítima disse que foi abordada pelo réu a metros do local da ocorrência. O réu estava armado e fez ameaças de morte a todo momento. Disse que o carro era cinza, cor do carro que ele tentou entrar. O outro rapaz também fugiu a pé e o carro foi apreendido. O carro era de origem ilícita, o revólver tinha cinco balas intactas, não sabe sobre a numeração. O celular da vítima foi subtraído e estava na mão do acusado. No caminhão estava o celular do réu, que foi esquecido ali. Não viu ninguém sair do carro, só o réu tentando entrar nele, o carro estava fechado. A vítima não falou da placa. O réu falou que ambos usavam o Palio cinza, que estava atrás do caminhão. A vítima ficou abalada, nem ficou esperando. A vítima falou que o réu não conseguiu dirigir o caminhão, por isso ela ainda estava dentro do veículo. A Policial Militar Bianca Alves Marengo reconheceu o réu em audiência. Estavam em patrulhamento e um caminhoneiro avisou que tinha um roubo. Pediu apoio e a vítima estava no caminhão. O outro policial abordou o acusado. Havia uma pessoa em um Palio cinza. O réu tinha uma arma de fogo. O ofendido reconheceu o acusado. A vítima disse que o réu mandou ela dirigir, que foi ameaçado, e que o réu assumiu a direção do caminhão. A vítima disse que foi abordada mais atrás, mas tinha muito trânsito. Estavam a um quilômetro do local da abordagem. A vítima estava muito nervosa e fugiu do local. Depois, a vítima fez 190 e narrou o que aconteceu. O celular da vítima foi levado e recuperado, estava com o réu. O celular do réu ficou com a vítima no caminhão. Viu o réu desembarcando da carreta e tentando entrar em um Palio cinza. Não viu ninguém no Palio cinza, o agente do carro saiu e o deixou ligado e fechou a porta, os populares narraram onde ele estava, mas, não foi achado, o celular da vítima e a arma estavam na bolsa a tiracolo. A vítima foi até Osasco. O celular do réu foi levado para a delegacia.

Desta forma, a prova acusatória é farta e autoriza a condenação dos réu.

Ora, a vítima reconheceu o réu como o roubador na delegacia e em juízo, sem qualquer dúvida. O acusado confessou em juízo a autoria do roubo com uso de arma de

fogo. Negou, entretanto, que estivesse com outro comparsa. Ocorre que os policiais viram o acusado sair do caminhão e tentar entrar em um veículo que lhe daria fuga, entretanto, o comparsa do acusado fugiu, deixando o carro abandonado e trancado. Por esse motivo, o réu foi alcançado pelos policiais e preso. Estava com a arma usada no roubo e com o celular do ofendido.

A causa de aumento relativa ao concurso de agentes, portanto, foi comprovada pelos relatos dos policiais, dando conta da divisão de tarefas e consequentemente a coautoria entre Fernando e o outro agente não identificado. Neste sentido, o Código Penal em seu artigo 29 consagra a teoria monista no concurso de pessoas "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade." Sobre o conceito de coautoria leciona Bitencourt:

Coautoria é a realização conjunta, por mais de uma pessoa, de uma mesma infração penal. Coautoria é em última análise a autoria. É desnecessário um acordo prévio, como exigia a antiga doutrina, bastando a consciência de cooperar na ação comum. É a atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal. Essa consciência constitui o liame psicológico que une a ação de todos, dando caráter de crime único. A resolução comum de executar o fato é o vínculo que converte as diferentes partes em um todo único. Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime. A coautoria fundamenta-se no princípio "da divisão de trabalho", e em que todos tomam parte atuando em conjunto na execução da ação típica, de tal modo que cada um possa ser chamado verdadeiramente autor. (In: Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Volume I, Parte Geral, 15ª Ed. 2010, p. 489-190.)

Entretanto, a causa de aumento da restrição de liberdade da vítima deve ser afastada, visto que o local do crime foi a um quilômetro apenas de onde o réu foi preso, e a ação durou cerca de 5 a 10 minutos, insuficiente para configurar a majorante..

No que diz respeito a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, deve ser acolhida, diante de sua apreensão e Laudo Pericial de fls. 99/102 (revolver com número de série suprimido), além da confissão judicial e dos relatos da vítima dos policiais.

Indefiro o pedido da Defesa de desclassificação do crime de consumado para tentado. Nos termos da Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

No caso dos autos, por alguns minutos, o réu ficou com o ofendido subjugado dentro do caminhão, mostrando a ele arma de fogo de forma ostensiva e o ameaçando de morte de forma constante. Como o trânsito parou e um outro motorista notou que o ofendido estava em perigo, chamou a polícia e só a partir daí a ação do réu e de seu comparsa passou a ser vigiada. Portanto, não importa se o celular foi levado para impedir a ação do ofendido, foi achado em poder do réu ao ser preso, e o veículo foi, da mesma forma, roubado de forma consumada.

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase, aplico as penas 1/6 acima do mínimo legal em virtude da ação violenta do acusado de ter mostrado a arma de forma ostensiva e ameaçado a vítima de morte enquanto a ação se desenrolava, mostrando maior agressividade do que em outros casos de roubo (4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 1! dias-multa). Diante de sua confissão, mesmo que negando a coautoria, a pena volta ao patamar mínimo.

Agravo a pena em 1/5 pela dupla reincidência específica (04ª Vara Criminal de Guarulhos e 03ª Vara Criminal de Guarulhos- extintas em 08/02/2019- fls. 83), chegando-se ao montante de 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na terceira fase, majoro as penas em 1/3 diante do concurso de agentes, considerando-se que a majorante da restrição de liberdade foi afastada (6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 16 dias multa).

Na sequência, respeitando os entendimentos divergentes ressaltados pela Defensoria Pública, aumento a pena em 2/3, aplicando o art. 157, parágrafo 2º-A, I, por entender que a intenção do legislador foi a de tornar mais graves os crimes com uso de arma de fogo (10 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 26 dias-multa). A arma era de calibre 38, permitida, apesar do número de série suprimido. O regime inicial só pode ser o fechado, considerando o montante e a reincidência do agente.

O réu não poderá recorrer em liberdade, justificando-se a a custódia cautelar como garantia da ordem pública e por ser reincidente.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

4- Em face ao exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar FERNANDO FERREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, às penas de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 26 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

PRIC

Renata William Rached Catelli

Juíza de direito

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA